



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Annamaria Di Giulio	Giudice relatore

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto N. R.G. 11980/2020 tra:

Parte_1 (C.F. C.F._1) nato in ROMA (RM) in data 31/10/1976, con il patrocinio dell'avv. FALATO DOMENICO e con elezione di domicilio in VIALE CAMILLO SABATINI 150 G/1 00144 ROMA presso il difensore;

RICORRENTE

e

CP_1 (C.F. C.F._1) nata in ROMA (RM) in data 15/06/1971, con il patrocinio dell'avv. ZONETTI LUCA e dell'avv. PELLEGRIN ANDREA (C.F._2 VIA ARNOBIO, 11 00136 ROMA e con elezione di domicilio presso il difensore.

RESISTENTE

OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento figlio maggiorenne.

CONCLUSIONI: come in atti.

- rilevato che con ricorso depositato il 23/09/2020 il sig. Parte_1 ha dedotto: che con verbale di accordo congiunto sottoscritto dalle parti in data 01/03/2017 innanzi al Tribunale di Roma nel procedimento camerale R.G. 3383/2016 – recepito dal Collegio con decreto del 27/04/2017 - era stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versamento alla sig.ra CP_1 della somma di euro 250,00 mensile quale contributo al mantenimento della figlia Persona_1 (nata in data 12/06/1999) oltre al 50% delle spese straordinarie; che dovevano ritenersi del tutto venuti meno i presupposti sulla base dei quali il Tribunale di Roma aveva stabilito detto obbligo in quanto la figlia Per_1 aveva più volte cambiato abitazione, cessando di vivere presso la madre, data la sua indipendenza economica che le aveva consentito di sostenere il costo di un canone di locazione, mentre dall'agosto 2018 aveva iniziato a lavorare e percepire un reddito (come da messaggi whatsapp in atti, in

cui aveva inviato al padre le foto della propria nuova abitazione, si era riferita ai propri turni e, infine, aveva dichiarato di essere in cassa integrazione);

- rilevato che la sig.ra **CP_1**, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che la figlia era andata a vivere con il proprio compagno in un'autonoma abitazione solo per poco tempo (dal 04/11/18 al 27/11/18, assieme al sig. **CP_2**, nella dependance dell'abitazione dei genitori di quest'ultimo in Roma, via Ettore Scandali n. 208 e dal 10/12/2018 al 27/12/2018 in un appartamento sito in Roma, zona Massimina, in entrambi i casi con oneri di locazione sostenuti, in via esclusiva, dal compagno della figlia); che la figlia **Per_1** aveva lavorato dapprima per la **Parte_2** - società di proprietà dell'odierna resistente e del di lei marito **Persona_2** - in qualità di commessa con un compenso medio di circa 400,00 euro mensili, per poi essere andata in regime di cassa integrazione, ed essere stata quindi assunta nuovamente in data 30/07/21, con un nuovo contratto di apprendistato con la società **Controparte_3** - tuttora in corso - il quale prevedeva, in suo favore, un compenso lordo di euro 1.196,61 (pari a circa euro 800 netti), come da buste paga in atti;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- rilevato che è incontestato che per alcuni periodi – sia pure di breve durata, a quanto dedotto da parte resistente – la figlia delle parti si è trasferita unitamente al proprio compagno in un immobile preso in locazione;
- rilevato altresì che la figlia delle parti ha avuto più esperienze lavorative e che attualmente ha un contratto di apprendistato (in atti) della durata di 28 mesi, con un guadagno mensile lordo di € 1.196,61 e netto di circa € 850,00 al mese;
- rilevato che con riferimento al rapporto di apprendistato la Suprema Corte ha chiarito che *“in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, ex art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata”* Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 407 del 11/01/2007);

- ritenuto che nel caso in esame ricorrano i presupposti per ritenere che la figlia *Per_1* sia economicamente autonoma (attesa la durata del contratto e l'entità della retribuzione), onde deve revocarsi l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente fissato in sede di accordo tra le parti, con effetti decorrenti dalla data del deposito del ricorso;
- ritenuto che le spese di lite debbano essere liquidate secondo la soccombenza;

P. Q. M.

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la modifica del decreto del 27/04/2017 nel senso di revocare l'obbligo per il sig. *Parte_1* di corrispondere alla sig.ra *CP_1* la somma mensile di € 250,00 oltre I.S.T.A.T. come per legge quale contributo al mantenimento della figlia *Persona_1*, con effetti decorrenti dalla data del deposito del ricorso;
2. revoca l'obbligo per il ricorrente di contribuire alle spese straordinarie relative alla figlia *Per_1*
3. condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4. dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Così deciso in Roma, in data 16/09/2021.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi